

1500346-22.2021.8.26.0233

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Letícia Lemos Rossi

Comarca: Ibaté

Foro: Foro de Ibaté

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 21/01/2022

... informalmente aos milicianos a prática do tráfico.

Assim, as circunstâncias da apreensão indicam efetivamente a prática do tráfico de drogas. A forma como estavam embaladas as drogas, a quantidade, a natureza, bem como a dinâmica da abordagem com entorpecentes na posse do acusado e em depósito no veículo ao seu lado, não deixam dúvidas que as drogas se destinavam ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibaté

Foro de Ibaté

Vara Única

Rua Albano Buzo, 367, Ibaté - SP - cep 14815-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500346-22.2021.8.26.0233 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500346-22.2021.8.26.0233

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAIO DA SILVA MARTINS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Letícia Lemos Rossi

Vistos.

KAIO DA SILVA MARTINS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 27 de setembro de 2021, por volta das 15h45min, na rua Borborema, altura do numeral 240, Jardim Cruzado, neste município e comarca, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, 106 pedras de "crack" (peso líquido 38,1 gramas), 130 microtubos plásticos contendo "cocaína" (peso líquido 23,48 gramas) e 53 porções de "maconha" (peso líquido 147,16 gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Regularmente notificado (fls.125), o acusado ofereceu defesa preliminar (fls.130/133), posteriormente sendo recebida a denúncia no dia 09/12/2021(fl.134/136), seguindo-se a citação do acusado.

Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, passando-se ao interrogatório do acusado.

O ilustre Representante do Ministério Público, à vista da prova produzida, requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, considerando-se a primariedade para a fixação da pena-base no mínimo legal, impedindo-se também a aplicação da redução da pena privativa de liberdade prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, em razão das circunstâncias da apreensão e de o réu se dedicar a atividades criminosas. Pugnou, por fim, a anotação do regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda, bem como a decretação do perdimento definitivo da importância em dinheiro apreendida, nos termos do artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal e do artigo 60, da Lei nº 11.343/06.

Já o ilustre Defensor, pugnou pela concessão dos benefícios legais ao réu, com a conversão de eventual pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Em síntese, o RELATÓRIO.
DECIDO.

Incontroversa a materialidade dos delitos vem comprovada nos laudos de exame químico-toxicológicos encartados a fls. 89/91, 92/94 e 95/97, com resultado positivo para cocaína e tetrahydrocannabinol.

A autoria também é certa. Interrogado, o réu confessou a prática da traficância, informando que a droga localizada na sua posse e em depósito no veículo era destinada à venda espúria, bem como que o dinheiro encontrado pelos policiais ser produto do tráfico.

E não se diz isolada a confissão que vem corroborada pela prova oral. Os policiais militares que atuaram na prisão do acusado prestaram depoimento no mesmo sentido, indicando que estavam de patrulhamento de rotina quando receberam denúncia anônima via Copom de que na Rua Borborena havia um indivíduo praticando o tráfico de drogas se valendo de um veículo abandonado. No local, encontraram o réu próximo ao veículo, o qual ficou muito nervoso quando percebeu que seria abordado. Em revista pessoal, localizaram uma quantidade de entorpecente com o acusado e dois celulares. Na revista veicular, encontraram mais entorpecente e dinheiro. O réu confessou informalmente aos milicianos a prática do tráfico.

Assim, as circunstâncias da apreensão indicam efetivamente a prática do tráfico de drogas. A forma como estavam embaladas as drogas, a quantidade, a natureza, bem como a dinâmica da abordagem com entorpecentes na posse do acusado e em depósito no veículo ao seu lado, não deixam dúvidas que as drogas se destinavam ao tráfico de drogas, bem como que o dinheiro era proveniente da venda espúria, autorizando seu perdimento.

Isto considerado, passo à dosagem da pena.

O réu é primário (fls. 49/51).

Considerando o disposto no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, possível a fixação da pena-base no mínimo legal de 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Deixo de considerar a atenuante da menor idade relativa e da confissão espontânea, para não reduzir a pena aquém do mínimo legal.

Na terceira fase, verifico que o réu é primário, de bons antecedentes e não há comprovação de que se decida à atividade criminosa nem que integre organização criminosa. Embora o acusado responda a outro processo criminal igualmente por tráfico de drogas, tal circunstância não é idônea a afastar a causa de diminuição de pena, sob pena de violação ao princípio da presunção de não culpabilidade,

conforme veem decidindo os Tribunais Superiores.

A título de exemplo cito o AgRg nos EAREsp 1852098/AM, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/10/2021, DJe 03/11/2021:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA QUE NÃO PODE SER AFASTADA APENAS COM BASE NO FATO DO SENTENCIADO POSSUIR AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No acórdão paradigma, consignou-se que ações penais em andamento justificam, de forma idônea, o afastamento do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. 2. No acórdão embargado, por seu turno, adotou-se posicionamento contrário, em razão de precedentes de ambas as Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF considerarem inidôneo o afastamento da referida causa de diminuição de pena com base apenas em ações penais em andamento, em atenção ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. 3. Consoante precedentes, verifica-se nesta Corte a adesão ao posicionamento advindo do STF, ou seja, a existência de ações penais em andamento não justifica a conclusão de que o sentenciado se dedica às atividades criminosas para fins de obstar a aplicação do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06. 4. Agravo Regimental desprovido”.

No que diz respeito aos antecedentes infracionais, verifico a existência de apenas uma condenação por fato equiparado ao tráfico de drogas (fls. 122), o qual ocorreu em 22/05/2019. Portanto, considerando a natureza dos atos infracionais que não podem ser equiparados a crime e a especial condição de pessoa em desenvolvimento dos adolescentes, associado ao lapso temporal entre o fato de 2019 e o presente, não é factível concluir que o acusado se dedique à atividade criminosa por haver apenas uma ocorrência na adolescência que data de mais de dois anos atrás. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se dirige no sentido de que a utilização de antecedentes infracionais depende do caso concreto, do número de atos infracionais, a gravidade e o tempo decorrido entre o ato e o crime. No caso em questão, há um único ato infracional cometido há mais de dois anos o que entendo não ser suficiente para indicar que ao longo de todo esse tempo o acusado se dedicou à atividade criminosa.

Assim, considerando a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos, 106 pedras de crack (38,1 gramas), 130 pinos de cocaína (23,48 gramas) e 53 porções de maconha (gramas 147,16), frente ao poder vulnerante e à quantidade razoável de unidades, possível a aplicação do redutor em percentual mínimo de 1/6, para ao final fixar a pena em 4 anos e 2 meses de reclusão e pagamento de 416 dias-multa, em valor unitário mínimo.

O regime inicial para o cumprimento da pena deve ser o semiaberto, considerando o quantum da pena aplicada e a razão da natureza do crime de tráfico de drogas, que tantos malefícios trazem à sociedade, sendo fonte de desestabilização das famílias, disseminando o consumo de drogas ilícitas e comprometendo a saúde pública, além de fomentar a prática de outros crimes, contribuindo para o aumento da violência.

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão acusatória para, com fundamento no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, CONDENAR o acusado KAIIO DA SILVA MARTINS à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 416 dias-multa, em valor unitário mínimo.

O réu não poderá recorrer em liberdade, pois remanescem os motivos que ensejaram sua prisão provisória, agora reforçados pelo decreto condenatório. Deixo de aplicar o §2º do artigo 387 do CPP, uma vez que o tempo de prisão provisória desde 27/09/2021 não é suficiente para lhe garantir regime prisional menos gravoso.

Oficie-se à Autoridade Policial autorizando a incineração do

entorpecente apreendido.

Determino o perdimento do numerário apreendido em favor da União, revertendo-se diretamente ao FUNAD, nos termos do art. 63, § 1º, da Lei 11.343/2006.

Oportunamente, promova-se o registro da condenação definitiva dos acusados no sistema informatizado da serventia, comunicando-se o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (I.I.R.G.D.).

O réu é isento de custas por estar assistido pelo convênio da OAB-SP. Arbitro os honorários da Defesa nomeada em 100% da tabela, nos termos do Convênio Defensoria Pública/OAB-SP. Expeça-se certidão.

P.I.C. Oportunamente, arquivem-se.

Ibaté, 21 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA